

Tema 34. El Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana: Objeto, principios y ámbito de aplicación de la ley. Organización de la administración de la Generalitat en materia de función pública. Personal al servicio de las administraciones públicas.

1. El Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación:

- Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (art 1 a 7, Disposición Adicional 1 a 4 y 10).

2. Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana: Objeto, principios y ámbito de aplicación de la ley:

- Art 1 a 5, Disposición Adicional 1, 19 y 20 Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana (LFPV)
- En cuanto a los principios, hay que tener en cuenta, además, los principios constitucionales en materia de función pública (23.2 CE + 14 CE + 103.3 CE), y los principios de selección (55 TREBEP + 60 LFPV).

3. Organización de la administración de la Generalitat en materia de función pública:

- 6 a 15 LFPV.
- Hay que tener en cuenta, asimismo, que los actos en materia de función pública dictados por los órganos competentes ponen fin a la vía administrativa (DA 21 LFPV)

4. Personal al servicio de las administraciones públicas

- Art 8 a 13 TREBEP
- Art 16 a 27 LFPV.
- Art 33 y 35.7 Decreto 3/2017
- Orden 1/2018 Conselleria Hacienda y Conselleria Función Pública (art 6, 7 y 16), Por el que se establece el nivel superior al de categoría de entrada en el que se pueden efectuar nombramientos de personal interino.
- Decreto 185/2015, regulador del personal eventual
- Decreto 95/2016, que regula el personal Directivo Público del sector público de la GVA.
- Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público.
- En cuanto al personal laboral, además hay que tener en cuenta la DA 2 y 4 LFPV

*** Personal indefinido no fijo / personal a extinguir / personal fijo por sentencia judicial: art 130 LCSP, 308.3 LCSP, art 44 ET, Ley 21/2017, STS 28-01-2022